# El fantasma en la urna

## *Ontología e imposibilidad de la voluntad popular*

Pablo Álvarez de Toledo Rodríguez

2 de septiembre de 2026

*La urna promete una voz. Nadie ha visto todavía la garganta de la que procede.*

Ensayos sobre autoridad, libertad y Estado

**Resumen**

Este ensayo examina qué se afirma exactamente cuando se dice que «el pueblo quiere» algo, y si esa supuesta voluntad colectiva puede constituir el fundamento moral de una autoridad política sobre individuos concretos. Frente al prejuicio que traslada sin más la categoría de soberanía del monarca al pueblo, se sostiene que una comunidad puede ser una realidad social, histórica e institucional genuina sin que de ello se siga la existencia de una conciencia colectiva, de una voluntad popular unitaria o de una soberanía política legítima. El argumento se desarrolla en tres niveles. En el plano ontológico, se pregunta qué tipo de entidad es «el pueblo» y en qué sentido puede atribuírsele voluntad, examinando la persona artificial de Hobbes, la voluntad general de Rousseau y las teorías contemporáneas de la agencia grupal de Searle, Gilbert, List y Pettit. En el plano de la agregación, se pregunta si las preferencias individuales pueden convertirse mediante un procedimiento neutral en una voluntad colectiva coherente, recurriendo a la paradoja de Condorcet, al teorema de imposibilidad de Arrow y al análisis de William Riker sobre la dependencia del resultado electoral respecto de la agenda y las reglas. En el plano de la legitimidad, se pregunta por qué una decisión procedimental, aunque fuese inequívoca, habría de generar una obligación moral de obediencia, discutiendo la paradoja liberal de Amartya Sen, la crítica del consentimiento ficticio en Hume y Spooner, y la reconstrucción contractualista de James Buchanan. La conclusión no niega que el pueblo pueda existir como comunidad histórica y cultural; niega que de esa existencia se siga una mente cuya voluntad la urna se limite a descubrir. Las instituciones deciden quién vota, qué alternativas existen y cómo se agregan; solo después se atribuye el resultado a «el pueblo». El ensayo cierra preguntando quién habla en su nombre cuando esa voz, en sentido estricto, no tiene garganta propia.

**Palabras clave:** voluntad popular; soberanía; democracia; individualismo metodológico; agregación de preferencias; teoría de la elección social; legitimidad política; consentimiento; Rousseau; Arrow.

# Índice

**1 Del trono a la urna: la fabricación del nuevo soberano** **2**

**2 La aritmética imposible: agencia colectiva y agregación de preferencias** **6**

**3 Los límites de lo decidible: mayorías, derechos y libertad colectiva** **10**

**4 El contrato que nadie firmó: consentimiento y obligación política** **12**

**5 El fantasma necesita un ventrílocuo: objeciones, síntesis y regreso a la urna** **14**

## 1. Del trono a la urna: la fabricación del nuevo soberano

Durante siglos, la pregunta política decisiva fue relativamente sencilla de formular, aunque costase sangre resolverla: quién manda. La respuesta tenía nombre propio, rostro y, con frecuencia, corona. El rey gobierna, decía la fórmula, y detrás de ella había algo más que una descripción institucional: había un sujeto capaz de querer. El monarca podía desear una guerra, arrepentirse de un edicto, cambiar de opinión ante un consejero persuasivo o llevarse a la tumba un secreto de Estado. Se le podía atribuir voluntad porque, en el sentido más literal, la tenía: un cuerpo, una conciencia, una biografía.

La modernidad política se levantó contra esa figura, pero conviene preguntarse con cierto detenimiento qué fue exactamente lo que derribó. Depuso al titular. Es mucho menos evidente que haya depuesto la categoría misma de soberanía, es decir, la idea de que existe, en algún lugar del cuerpo político, una voluntad última capaz de mandar legítimamente sobre las voluntades particulares. La fórmula cambió de sujeto sin cambiar de estructura gramatical. Donde antes se decía «el rey gobierna», empezó a decirse «el pueblo gobierna». Y ahí aparece la pregunta que este ensayo se propone tomar en serio, en lugar de darla por respondida de antemano: quién es, exactamente, ese nuevo soberano.

Una persona puede querer. Puede también arrepentirse, elegir entre alternativas, recordar una promesa, sufrir las consecuencias de una decisión propia y asumir, ante sí misma y ante los demás, la responsabilidad de lo que hizo. Ninguna de esas operaciones es trivial; todas presuponen una unidad de conciencia que persiste en el tiempo y que puede, en sentido estricto, querer algo. Cuando se dice que «España quiere», que «la nación ha hablado» o que «el pueblo ha decidido», se está empleando el mismo verbo que empleábamos para el monarca, con la misma gramática de la voluntad individual, aplicado ahora a un sujeto de contornos mucho menos claros. Nadie ha visto a España dudar antes de votar. Nadie ha oído a la nación arrepentirse, en primera persona, de una ley que ella misma habría promulgado.

La urna ocupa, en el imaginario democrático contemporáneo, el lugar que antes ocupaba el trono. Es el punto exacto en que un sujeto invisible parece adquirir, momentáneamente, voz. Uno deposita una papeleta y, unas horas después, alguien anuncia en una pantalla que «el pueblo ha hablado». La frase se pronuncia con la misma naturalidad con que se diría que un hombre ha hablado, y sin embargo entre ambas afirmaciones media una diferencia que la retórica electoral prefiere no examinar. Baste por ahora dejarla planteada como pregunta y no como metáfora resuelta: ¿qué clase de garganta produce esa voz que se dice del pueblo?

Este ensayo no pretende negar que las comunidades, las naciones o los pueblos existan. Sería una tesis frágil y, además, falsa: las realidades sociales, históricas, culturales e institucionales que llamamos comunidades son tan reales como los individuos que las componen, aunque su modo de realidad no sea idéntico al de una piedra o al de una persona. El individualismo metodológico que informa este trabajo, y que se precisa de inmediato, no exige imaginar al ser humano como un átomo aislado ni negar que existan tradiciones, lenguas, instituciones y vínculos que preceden y sobrepasan a cualquier individuo particular. Lo que este ensayo cuestiona es una inferencia mucho más específica y, a la vez, mucho más extendida: la que va de la existencia real de una comunidad a la existencia de una conciencia colectiva; de la conciencia colectiva a una voluntad popular unitaria; y de esa voluntad unitaria a una soberanía política legítima sobre los individuos que la componen. Comunidad real, conciencia colectiva, voluntad popular unitaria y soberanía política legítima son cuatro afirmaciones distintas, y el paso de la primera a las tres siguientes no es un trámite lógico sino una tesis sustantiva que exige argumento propio.

El hecho de que una colectividad produzca decisiones mediante determinados proced-

imientos, unas elecciones, un referendo, una asamblea, no demuestra por sí mismo que existiera, antes del procedimiento, una mente colectiva cuya voluntad esos mecanismos se hayan limitado a descubrir. La democracia puede producir, y de hecho produce, decisiones colectivas: una ley aprobada, un candidato investido, una constitución ratificada. Lo que se discute en estas páginas no es si tales decisiones se producen, sino si su producción equivale a la revelación de una voluntad ontológicamente existente que mereciese llamarse «voluntad del pueblo», y si esa atribución genera, por sí sola, una obligación moral de obediencia en quienes quedan sometidos al resultado.

El argumento se despliega en tres niveles, que conviene distinguir desde el principio porque la confusión entre ellos es uno de los recursos retóricos más eficaces del fundamentalismo democrático. El primer nivel es ontológico: qué tipo de realidad es el pueblo y en qué sentido, si en alguno, puede atribuírsele voluntad. El segundo es de agregación: si las preferencias individuales pueden convertirse, mediante un procedimiento neutral, en una voluntad colectiva coherente. El tercero es de legitimidad: aunque un procedimiento produjese una decisión inequívoca, por qué habría de convertirse ese resultado en una obligación moral para los individuos sometidos a él. Tres preguntas distintas exigen tres respuestas distintas, y ninguna de ellas se resuelve invocando a las otras dos.

Conviene despejar cuanto antes un malentendido que acompaña, casi como una sombra, a cualquier crítica de la voluntad popular: la sospecha de que negar la existencia de una mente colectiva equivale a negar la existencia de la sociedad, o a imaginar al individuo como un átomo que se basta a sí mismo antes de entrar, por cálculo o por contrato, en relación con los demás. El malentendido tiene raíces antiguas y merece, por eso mismo, una respuesta explícita antes de avanzar.

El individualismo metodológico, en la formulación que Ludwig von Mises dio en *Human Action*, sostiene una tesis mucho más modesta y, precisamente por su modestia, mucho más difícil de refutar: que solo los individuos actúan, valoran, eligen y experimentan las consecuencias de sus elecciones (Mises, 1949). Los agregados sociales, la nación, la clase, el mercado, el partido, no actúan por sí mismos en el sentido primario en que actúa una persona; actúan, cuando decimos que actúan, a través de las acciones de individuos concretos que ocupan determinados roles dentro de esas estructuras. Cuando un tribunal dicta sentencia, no hay una entidad supraindividual llamada «tribunal» que delibere con una conciencia propia distinta de la de los jueces que lo integran; hay jueces de carne y hueso que leen expedientes, discuten entre sí y firman un documento. Miguel Anxo Bastos ha ilustrado esta misma tesis miseana con una imagen especialmente clara: el individualismo metodológico no obliga a negar que las organizaciones existan como tales, del mismo modo que afirmar que son los futbolistas concretos quienes marcan los goles no obliga a negar que los clubes, en cuanto organizaciones, existan (Bastos & D. María, n.d.). Existen; actúan a través de sus miembros.

Esta tesis sobre la acción no implica, sin embargo, una tesis paralela sobre la existencia social del individuo. Es perfectamente posible, y este ensayo lo asume sin reservas, sostener a la vez que solo los individuos actúan y que ningún individuo existe, se desarrolla o se comprende a sí mismo al margen de las relaciones que lo constituyen como persona: la familia en la que nace, la lengua que hereda antes de poder elegirla, las amistades que lo forman, las tradiciones que le proporcionan un horizonte de sentido, los cuerpos intermedios en los que participa. Somos, en un sentido que ninguna teoría política seria puede permitirse ignorar, individuos relacionales. Aristóteles lo formuló con una precisión que sigue siendo difícil de mejorar cuando describió al ser humano como *zoon politikon*, un animal cuya naturaleza se realiza en la vida en común y no fuera de ella (Aristóteles, 1988). Reconocer esto no exige, sin embargo, dar el paso adicional de convertir a la comunidad en un sujeto soberano dotado de

voluntad propia, distinta y superior a la de sus miembros. Entre el individuo relacional, que se forma en comunidad y depende de ella, y la comunidad soberana, que decidiría por encima de sus miembros con una voluntad que ninguno de ellos habría tenido individualmente, media un salto conceptual que este ensayo se niega a dar sin argumento.

*Solo los individuos actúan no equivale a solo los individuos existen socialmente.*

Las comunidades son, pues, reales. Lo que queda por demostrar, y es precisamente lo que está en juego en las páginas siguientes, es si esa realidad social permite atribuirles, en un sentido literal y no meramente figurado, una voluntad. Que una nación exista como realidad histórica y cultural no implica que posea un cerebro. Que una comunidad exista como red efectiva de relaciones y expectativas recíprocas no implica que se haya convertido, por ese solo hecho, en una persona ontológica capaz de querer, decidir y arrepentirse como quiere, decide y se arrepiente un ser humano concreto.

Antes de examinar si el pueblo puede querer algo, conviene precisar de qué se está hablando cuando se pronuncia esa palabra, porque bajo un mismo término conviven, con frecuencia sin que se advierta, realidades bastante distintas. Sociedad, comunidad, nación, Estado y pueblo no son sinónimos intercambiables, aunque el discurso político ordinario los use con frecuencia como si lo fueran.

La sociedad, en el sentido más amplio, designa el conjunto de relaciones de cooperación, intercambio y convivencia que los individuos establecen entre sí, con independencia de que exista o no una autoridad política que las organice. La comunidad añade a la sociedad un elemento de identificación compartida: una lengua, una historia, un conjunto de prácticas y valores reconocidos por sus miembros como propios. La nación, a su vez, suele designar una comunidad que se piensa a sí misma con vocación de continuidad histórica y, con frecuencia, de proyección política. El Estado es otra cosa distinta de las tres anteriores: una organización que reclama, dentro de un territorio determinado, el monopolio de la coacción legítima. Y el pueblo, en el sentido que aquí interesa, es el conjunto de individuos a los que un determinado orden político atribuye la titularidad, siquiera formal, de la soberanía.

Estas distinciones no son un ejercicio escolástico. Sirven para impedir que la simple afirmación «el pueblo existe» funcione como respuesta suficiente al problema que este ensayo plantea. Una nación puede existir sin tener cerebro: existe como entramado de memoria compartida, de instituciones, de prácticas reconocibles, y esa existencia no requiere, ni admite, un órgano pensante común a todos sus miembros. Una comunidad puede existir sin convertirse en persona ontológica: existe como red de relaciones efectivas, y esa red no genera, por su sola densidad, una conciencia unificada capaz de querer algo que ninguno de sus miembros individuales quisiera por separado. La confusión entre estos planos es lo que permite deslizarse, casi sin que se note el salto, de «esta nación tiene una historia común» a «esta nación tiene una voluntad común», como si la continuidad histórica de un pueblo implicara la existencia de un sujeto psicológico capaz de tenerla.

Pocos textos resultan tan útiles para este argumento como el *Leviatán*, y no porque Hobbes comparta la tesis de este ensayo, sino precisamente porque no la comparte y, al no compartirla, se ve obligado a mostrar, con una honestidad que sus herederos democráticos rara vez igualan, todo el trabajo conceptual que hace falta para convertir una multitud en un sujeto político (Hobbes, 1651). Hobbes no da por supuesto que el pueblo posea, de manera espontánea, una voluntad unificada anterior al pacto. Al contrario: parte de una multitud de individuos con voluntades dispersas y con frecuencia contrapuestas, y se pregunta explícitamente cómo puede esa multitud llegar a actuar como si fuera una única persona.

Su respuesta es, en este punto, más sofisticada de lo que la vulgata suele reconocerle. La multitud no se convierte en persona por el mero hecho de coexistir en un territorio ni por compartir costumbres o lengua. Se convierte en persona mediante un acto de representación: alguien, un hombre o una asamblea, es autorizado a hablar y actuar en nombre de todos, y son los individuos representados, no una misteriosa fusión de sus conciencias, quienes se convierten en autores de los actos de su representante. Hobbes distingue con precisión entre el actor, que realiza la acción, y el autor, a quien la acción se imputa por haberla autorizado. La unidad política no preexiste al pacto de representación; es su resultado. No hay, antes del artificio representativo, una persona llamada «pueblo» esperando a manifestarse; hay una multitud que, mediante un acto institucional, se convierte en persona artificial mediante la unicidad del representante.

Esta distinción entre persona institucional y persona ontológica es, para los propósitos de este ensayo, extraordinariamente valiosa, aunque se emplee en una dirección que Hobbes mismo no habría suscrito del todo. Necesitamos, en efecto, ficciones jurídicas de este tipo para hacer inteligible buena parte de la vida institucional. Decimos que «Francia firmó un tratado», que «la empresa compró una fábrica» o que «el Parlamento aprobó una ley», y esas expresiones no son erróneas: son útiles atajos lingüísticos que permiten imputar consecuencias jurídicas a organizaciones sin tener que enumerar, cada vez, a todos los individuos concretos cuyas acciones coordinadas produjeron el resultado. Pero la utilidad de esas imputaciones, y esto es lo decisivo, no demuestra la existencia de una conciencia común a los millones de personas en cuyo nombre se habla. La representación puede producir, y de hecho produce, una unidad institucional operativa: un órgano capaz de firmar, legislar o declarar la guerra con efectos jurídicos reales. Lo que no puede producir, por más sofisticado que sea el artificio, es una mente compartida entre quienes quedan representados. Francia no delibera; deliberan quienes ocupan, en cada momento, los cargos institucionales autorizados a hablar en su nombre.

Si Hobbes resulta útil por su honestidad, Rousseau lo es por la profundidad del problema que plantea, y conviene tratarlo con el rigor que merece en lugar de reducir su concepto más célebre a una simple regla de mayoría (Rousseau, 1762). La *volonté générale* no es, en el texto de Rousseau, sinónimo de *volonté de tous*: la voluntad de todos es la suma de las voluntades particulares, con sus intereses privados y con frecuencia contrapuestos, mientras que la voluntad general mira exclusivamente al interés común y puede, en principio, diferir de lo que una mayoría efectivamente vote en un momento dado. Rousseau no identifica, pues, la voluntad general con el resultado de un recuento de votos; la identifica con lo que, en rigor, conviene al cuerpo político como tal, con independencia de si una mayoría concreta acierta o no a expresarlo.

Esta precisión, lejos de resolver el problema que aquí interesa, lo agrava. Si la voluntad general coincide, sin más, con el resultado del procedimiento electoral, entonces hereda de lleno los problemas de agregación que se examinarán más adelante: la mayoría puede ser inconsistente, dependiente de la agenda, manipulable. Pero si la voluntad general puede diferir del resultado electoral, como el propio Rousseau admite al distinguirla de la voluntad de todos, entonces aparece un problema todavía más inquietante, de naturaleza epistemológica antes que procedimental: ¿quién sabe, entonces, qué quiere realmente el pueblo? ¿Quién tiene autoridad para afirmar que una mayoría se ha equivocado respecto de su propia voluntad general, y en nombre de qué criterio independiente del voto mismo puede formularse ese juicio?

La pregunta no es retórica ni está formulada para desacreditar a Rousseau por deporte. Señala una dificultad estructural de cualquier teoría que postule una voluntad colectiva

distinta del mero agregado de voluntades individuales: alguien tiene que erigirse en intérprete autorizado de esa voluntad, y ese intérprete, sea un legislador, un partido de vanguardia o un líder carismático, adquiere con ello un poder que ya no procede del recuento de votos sino de su pretendida capacidad de leer, mejor que la propia mayoría, lo que la mayoría en el fondo querría. Gustavo Bueno ha llamado la atención, con la mordacidad que le era habitual, sobre este punto: sostiene que la voluntad general, en cuanto sustancialización metafísica de un sujeto político unificado, funciona como un mito dentro de lo que él denomina fundamentalismo democrático, la doctrina que erige a la democracia en fundamento último de toda sociedad política legítima y que, por eso mismo, necesita presuponer un sujeto, el pueblo, capaz de fundar mediante su voluntad lo que la propia doctrina da por supuesto (Bueno, 2010). La crítica de Bueno no exige compartir el resto de su sistema filosófico para reconocer su fuerza en este punto concreto: convertir a la voluntad general en el fundamento último de la legitimidad política exige, antes, demostrar que existe un sujeto capaz de tenerla, y esa demostración es precisamente la que falta.

## 2. La aritmética imposible: agencia colectiva y agregación de preferencias

Queda, sin embargo, una pregunta que la crítica de Bueno no cierra por sí sola: si la voluntad colectiva no puede entenderse en sentido literal, como la de una persona con cerebro y biografía propios, ¿puede entenderse al menos como una construcción institucional genuina, un agente que se sostenga por derecho propio con independencia de la sustancialización metafísica que Bueno denuncia? La mejor objeción disponible contra la tesis de este ensayo merece exponerse en su versión más fuerte, no en una caricatura fácil de derribar. La filosofía social contemporánea ha desarrollado, con considerable sofisticación, teorías que defienden la existencia de agentes colectivos genuinos, y sería intelectualmente deshonesto ignorarlas o despacharlas sin discusión.

John Searle mostró, en *The Construction of Social Reality*, cómo determinados hechos, que él llama institucionales, existen únicamente en virtud de la aceptación o reconocimiento colectivo de una comunidad sobre atribuirles una función que no se sigue de sus propiedades físicas (Searle, 1995). Un billete de banco es, físicamente, un pedazo de papel impreso; funciona como dinero porque una colectividad acepta, de manera colectiva y con frecuencia implícita, tratarlo como tal. Margaret Gilbert ha desarrollado, por su parte, la noción de compromiso conjunto para explicar cómo dos o más personas pueden llegar a constituir lo que ella llama un sujeto plural, capaz de sostener creencias, intenciones y compromisos que no se reducen a la suma de las actitudes individuales de sus miembros (Gilbert, 2013). Y Christian List y Philip Pettit han propuesto, en *Group Agency*, criterios funcionales precisos para determinar cuándo un grupo alcanza el estatuto de agente racional por derecho propio: capacidad de representarse el mundo, de tener objetivos y de actuar de manera instrumentalmente coherente para alcanzarlos, incluso cuando ninguno de esos tres elementos coincide con la representación, el objetivo o la acción de cada miembro individual considerado por separado (List & Pettit, 2011).

Este ensayo no tiene ningún interés en negar dogmáticamente estas conclusiones. Al contrario: conviene a la solidez del argumento conceder cuanto pueda concederse de buena fe. Pueden existir, en efecto, agentes institucionales colectivos: una empresa, un tribunal, un parlamento, una universidad pueden funcionar, en sentidos precisos y útiles, como sujetos que actúan, deciden y responden de sus decisiones. Negar esto sería tan poco plausible como

negar que un billete de banco funciona como dinero.

Pero de esta concesión no se sigue lo que hacía falta para sostener la tesis contraria a la de este ensayo. Agencia institucional no equivale a conciencia popular; conciencia popular, si es que la expresión designa algo, no equivale a voluntad popular prepolítica; y voluntad popular prepolítica, aunque existiera, no equivaldría automáticamente a soberanía moral sobre los individuos sometidos a ella. La razón por la que estas cuatro nociones no colapsan una en otra se encuentra, precisamente, en el examen detallado de las condiciones que List y Pettit exigen para que un grupo alcance el estatuto de agente: reglas de membresía, mecanismos de representación, procedimientos de formación de la decisión y, sobre todo, procedimientos de resolución de las inconsistencias que surgen inevitablemente cuando se intenta agregar juicios individuales en un juicio colectivo coherente. Ninguna de estas condiciones se cumple por sí sola; todas requieren un diseño institucional previo.

Incluso concediendo cuanto se ha concedido, a saber, que los colectivos institucionalmente constituidos pueden alcanzar, bajo ciertas condiciones, el estatuto de agentes, esas mismas reglas de membresía y agregación no se limitan a revelar una voluntad colectiva que existiera, de algún modo, con anterioridad a ellas. Contribuyen activamente a construirla. La forma en que se agregan los juicios individuales, qué regla de decisión se emplea, en qué orden se someten las alternativas a votación, qué umbral cuenta como mayoría suficiente, determina en buena medida cuál será el resultado atribuido al grupo. Un agente colectivo institucionalmente constituido es, en este sentido preciso, tan producto de sus reglas de agregación como sujeto que las emplea para decidir.

Y de ahí surge, de manera inmediata, una dificultad previa que ninguna teoría de la agencia grupal resuelve por sí sola: antes de que pueda votarse nada, hace falta decidir quién vota, y esta decisión previa plantea una dificultad lógica que la teoría democrática no ha resuelto de manera satisfactoria. Llamemos $D$ al conjunto de individuos que forman el demos, el cuerpo de ciudadanos habilitados para tomar una decisión colectiva determinada. ¿Quién pertenece a $D$? ¿Los ciudadanos con nacionalidad reconocida? ¿También los residentes sin ella? ¿Los menores de edad, cuyos intereses se verán afectados por decisiones en las que no participan? ¿Los emigrantes, que ya no habitan el territorio pero conservan vínculos jurídicos con él? ¿Los extranjeros cuya vida cotidiana queda igualmente regulada por las leyes que se aprueben?

Cualquier respuesta que se ofrezca tropieza con una circularidad difícil de esquivar: para decidir democráticamente quién forma parte del demos haría falta, previamente, saber quién pertenece al demos que va a tomar esa decisión. No se puede someter a votación la composición del electorado sin haber determinado ya, por algún procedimiento no democrático, quiénes tienen derecho a participar en esa votación. La conclusión que se sigue de esta circularidad es tan simple como incómoda para cualquier teoría que pretenda fundar toda autoridad política en el consentimiento mayoritario: la constitución del sujeto democrático es lógicamente anterior al propio procedimiento democrático, y por tanto no puede ser, ella misma, producto de ese procedimiento. Esta cuestión, con sus ramificaciones específicas en el ámbito de la ciudadanía y la migración, se examina con mayor detalle en otro lugar de este mismo proyecto (Álvarez de Toledo Rodríguez, 2026a); baste aquí con dejar establecido que el propio sujeto al que se atribuye la voluntad soberana carece de un procedimiento puramente democrático para constituirse a sí mismo.

Hasta aquí el argumento se ha movido en el plano ontológico: qué tipo de sujeto es, o no es, el pueblo. El plano de la agregación, independiente del anterior, resulta en cierto modo todavía más incómodo. Suponga el lector, por hipótesis y solo por hipótesis, que renunciamos a exigir una conciencia colectiva y nos conformamos con algo más modesto: un procedimiento capaz de tomar las preferencias de individuos reales, cada uno de ellos indiscutiblemente

dotado de voluntad propia, y convertirlas en una ordenación social coherente que merezca el nombre de decisión colectiva. ¿Existe ese procedimiento, entendido en el sentido más exigente: uno que funcione para cualquier conjunto posible de preferencias y que satisfaga, a la vez, todas las propiedades que razonablemente querríamos exigirle? La teoría de la elección social lleva más de dos siglos mostrando, con precisión matemática, que no existe una regla neutral y universal capaz de transformar cualquier perfil de preferencias individuales en una ordenación social coherente satisfaciendo simultáneamente todas esas propiedades. Esto no significa que ninguna decisión colectiva pueda tomarse; significa que ninguna regla de agregación logra tomarla de manera perfectamente neutral.

El marqués de Condorcet mostró, en 1785, algo que la intuición ordinaria se resiste a aceptar: que la regla de la mayoría puede producir preferencias colectivas cíclicas incluso cuando todos los votantes individuales tienen preferencias perfectamente racionales y transitivas (Condorcet, 1785). Considérense tres votantes y tres alternativas, $A$, $B$ y $C$, con las siguientes ordenaciones individuales de preferencia:

$$\begin{aligned} &\text{Votante 1: } A \succ B \succ C \\ &\text{Votante 2: } B \succ C \succ A \\ &\text{Votante 3: } C \succ A \succ B \end{aligned}$$

Compárense ahora las alternativas por parejas, aplicando en cada caso la regla de la mayoría simple. Entre $A$ y $B$, prefieren $A$ los votantes 1 y 3: gana $A$. Entre $B$ y $C$, prefieren $B$ los votantes 1 y 2: gana $B$. Entre $C$ y $A$, prefieren $C$ los votantes 2 y 3: gana $C$. El resultado agregado es

$$A \succ B, \qquad B \succ C, \qquad C \succ A,$$

una relación cíclica que ninguna de las tres preferencias individuales exhibía. Cada votante es perfectamente racional; el agregado, sencillamente, no lo es.

El alcance exacto de esta conclusión merece precisarse, porque la tentación de exagerarla es grande. No se sigue de aquí que toda decisión mayoritaria sea irracional, ni que las mayorías reales produzcan ciclos con frecuencia catastrófica; en la práctica, la estructura de las preferencias suele estar lo bastante correlacionada como para que los ciclos no aparezcan en cada votación. La tesis correcta, más modesta y por eso mismo más sólida, es distinta: la racionalidad individual no se conserva necesariamente mediante la agregación mayoritaria. Puede conservarse, en muchos casos concretos se conserva, pero nada en la lógica del procedimiento lo garantiza. Y si no lo garantiza, la expresión «la voluntad del pueblo» pierde, ya en este punto elemental, buena parte de la solidez que el uso cotidiano le presta.

Kenneth Arrow generalizó el problema de Condorcet hasta darle la forma de un teorema que seguiría llevando su nombre (Arrow, 1951/1963). Arrow se pregunta si existe una función de bienestar social, es decir, una regla capaz de tomar cualquier perfil posible de ordenaciones de preferencia individuales sobre un conjunto de al menos tres alternativas y devolver una ordenación social única, coherente y transitiva, satisfaciendo simultáneamente un conjunto de condiciones que, tomadas por separado, resultan difíciles de rechazar: que la regla admita cualquier perfil posible de preferencias individuales sin restricciones arbitrarias; que si todos los individuos prefieren una alternativa a otra, la sociedad también la prefiera; que la ordenación social entre dos alternativas dependa solo de cómo los individuos las ordenan entre sí, y no de la presencia de una tercera alternativa irrelevante; y que ningún individuo posea, por sí solo, el poder de determinar la ordenación social con independencia de las preferencias de los demás.

El resultado de Arrow es que ninguna regla de agregación satisface las cuatro condiciones a la vez. No hay que forzar la conclusión hasta convertirla en un titular periodístico: Arrow no demuestra que la democracia sea imposible, y quien formule así el resultado está simplificando hasta desfigurarlo. Lo que Arrow demuestra, con precisión considerablemente mayor, es que no existe una regla universal de agregación ordinal capaz de transformar cualquier perfil de preferencias individuales en una ordenación social coherente satisfaciendo, todas a la vez, un conjunto de condiciones democráticas y racionales que, cada una por separado, resultan sumamente plausibles.

La conclusión filosófica que interesa a este ensayo no depende de esos detalles técnicos y es, precisamente por eso, más resistente: la urna no es un instrumento que se limite a leer una voluntad social que estuviera ya esperando, formada de antemano. Los mecanismos de decisión colectiva que efectivamente se emplean en la práctica, mayoría simple, mayoría cualificada, doble vuelta, sistemas proporcionales, no son formalizaciones literales de la función de bienestar social de Arrow, y cada uno afronta el problema de agregación a su manera; pero ninguno escapa a la conclusión general que el teorema ilustra: agregar preferencias exige, siempre, tomar decisiones sobre cómo hacerlo, y esas decisiones afectan al resultado. Elegir una regla de agregación no es, por tanto, un acto técnico neutral que se limite a instrumentar una voluntad preexistente; es una decisión sustantiva que determina, en parte, cuál será el resultado.

William Riker extrajo de este cuerpo de resultados una consecuencia que conviene formular con toda su crudeza (Riker, 1982). Si el resultado de un procedimiento de agregación depende de quiénes votan, qué alternativas se someten a votación, qué regla se emplea y en qué orden se presentan las alternativas, entonces el resultado electoral puede escribirse, sin pérdida de rigor, como una función de esas variables:

$$X = f(D, A, R, G, I),$$

donde $D$ designa el demos que participa, $A$ el conjunto de alternativas disponibles, $R$ la regla de decisión empleada, $G$ la agenda, es decir, el orden en que las alternativas se someten a comparación, e $I$ la información disponible y la formulación exacta de las preguntas planteadas. Riker mostró, con ejemplos históricos que van desde procedimientos legislativos concretos hasta la evolución de la cuestión esclavista en la política estadounidense del siglo diecinueve, que modificar cualquiera de estas variables puede alterar el resultado final sin que hayan cambiado, ni un ápice, las preferencias individuales de los votantes. El control de la agenda, decidiendo qué alternativa se vota primero y cuál queda relegada, la inclusión o exclusión de alternativas, o la formulación de la pregunta de un modo determinado en lugar de otro equivalente, pueden ser decisivos para cuál de varios resultados posibles llega a imponerse, sin que se haya alterado un solo voto.

De aquí se sigue una precisión lingüística que este ensayo considera decisiva. La frase habitual, «el pueblo eligió $X$», presenta el resultado como si emanara directamente de una voluntad preexistente que el procedimiento se hubiera limitado a transcribir. Una descripción intelectualmente más honesta diría, en cambio, algo bastante menos sonoro: dadas estas personas concretas, estas alternativas concretas, esta regla concreta y esta agenda concreta, el procedimiento produjo $X$. La segunda formulación carece por completo de la majestuosidad retórica de la primera. Carece de ella, precisamente, porque es más honesta: no atribuye al resultado una autoridad que procede de una voluntad sustancial, sino la que efectivamente procede, ni más ni menos, de un procedimiento con reglas contingentes que podían haber sido otras.

## 3. Los límites de lo decidible: mayorías, derechos y libertad colectiva

Hasta este punto el argumento se ha ocupado de una pregunta descriptiva y formal: cómo se construye, en la práctica, una decisión colectiva a partir de preferencias individuales. Queda pendiente una pregunta distinta, de naturaleza normativa: qué legitimidad posee esa decisión, una vez construida, y qué límites debe respetar frente a los individuos que quedan sometidos a ella.

El origen intelectual más próximo de esta pregunta, dentro del propio pensamiento político español contemporáneo, merece una vuelta, siquiera breve. Antonio García-Trevijano dedicó buena parte de su obra a diagnosticar, con una precisión que sigue siendo útil, las patologías de la representación parlamentaria y la partidocracia: el sistema de listas cerradas convierte a los partidos estatales en únicos agentes y gestores del monopolio de la representación, secuestrando aquello que debería pertenecer a la sociedad civil (García-Trevijano, 2010). El diagnóstico merece atención y, en buena medida, este ensayo lo suscribe: la democracia formal, ejercida a través de partidos que compiten por ocupar el aparato del Estado, no garantiza por sí sola una participación efectiva de los ciudadanos en la formación de las decisiones que les afectan.

Pero Trevijano no se detiene en ese diagnóstico institucional. A partir de él construye una noción sustantiva de libertad política colectiva, entendida como un bien que pertenece a la sociedad en cuanto tal y que la partidocracia le habría arrebatado. Y es precisamente en este punto donde el argumento de este ensayo se separa del suyo. Si una comunidad no constituye, como se ha sostenido en las páginas anteriores, una persona ontológica dotada de conciencia propia, ¿en qué sentido puede poseer una libertad distinta de las libertades de los individuos que la componen? La respuesta exige aquí la misma distinción introducida al discutir la agencia grupal: un colectivo institucionalmente constituido, con sus reglas de membresía, representación y decisión, puede en efecto actuar y, en un sentido preciso, autogobernarse; nada de lo dicho en estas páginas lo niega. Lo que esa capacidad institucional no incluye es la libertad moral originaria que Trevijano parece presuponer: la de un sujeto anterior a sus miembros, cuya voluntad colectiva fundara derechos y obligaciones con independencia de ellos. Autogobierno institucional colectivo y soberanía moral colectiva originaria son dos cosas distintas, y es la segunda, no la primera, la que este ensayo cuestiona.

Esto no obliga a descartar por completo la preocupación de Trevijano, sino a reformularla en términos más precisos. Lo que la partidocracia efectivamente daña no es una misteriosa libertad colectiva sustancial, sino algo más concreto y, por eso mismo, más defendible: la capacidad efectiva de los individuos, asociados libremente en la sociedad civil, de participar en la formación de las decisiones que los afectan sin depender por entero de la mediación de aparatos partidistas que compiten, sobre todo, por ocupar posiciones dentro del Estado. El autogobierno institucional, entendido así, es plenamente compatible con el individualismo metodológico de este ensayo. La soberanía moral colectiva originaria, entendida como un derecho que precede y funda los derechos de sus miembros, no lo es.

La pregunta por los límites normativos de la decisión colectiva no se agota, sin embargo, en la crítica a la partidocracia. Incluso una decisión adoptada mediante los procedimientos más pulcros tropieza con límites que Amartya Sen formalizó con particular precisión en 1970 (Sen, 1970). Sen formalizó una condición de liberalismo mínimo, según la cual cada individuo debería poseer, al menos respecto de algún par de alternativas estrictamente personales, la potestad de que su preferencia individual determine directamente la ordenación social entre ellas, con independencia de lo que opine el resto de la sociedad. Su ejemplo más citado, deliberadamente doméstico, involucra a dos personas y la decisión de quién debe leer un

libro subido de tono: parece razonable que cada una de ellas tenga la última palabra sobre su propia lectura, más allá de lo que la otra prefiera. Sen demostró que esta condición de liberalismo mínimo resulta lógicamente incompatible con el principio de Pareto, según el cual la sociedad debe preferir una alternativa sobre otra cuando todos sus miembros la prefieren, en cuanto se admite un dominio irrestricto de preferencias individuales posibles. Dicho de otro modo: exigir simultáneamente unanimidad paretiana y un mínimo de autonomía individual protegida conduce a una contradicción formal.

La paradoja liberal de Sen completa, desde un ángulo distinto, el trabajo que Condorcet y Arrow habían iniciado. Pero su aportación específica a este ensayo no es técnica, sino filosófica: obliga a distinguir con nitidez entre la pregunta de quién decide y la pregunta de sobre qué tiene derecho a decidir. De la afirmación «el sesenta por ciento votó *A* y el cuarenta por ciento votó *B*» se sigue, con toda legitimidad procedimental, que *A* ganó bajo esa regla concreta. No se sigue, en cambio, que *A* sea justo. Tampoco se sigue que quienes votaron *B*, o quienes no pudieron votar en absoluto, adquieran por ese solo hecho la obligación moral de obedecer *A* en cualquier ámbito de su vida, incluidos aquellos que, como el ejemplo de Sen sugiere, parecerían pertenecer con más propiedad a la esfera de decisión individual que a la colectiva.

*No basta con preguntar quién decide. Hay que preguntar sobre qué tiene derecho a decidir.*

Hay una pregunta que atraviesa, con formulaciones distintas, tradiciones intelectuales que rara vez se citan juntas y que conviene plantear aquí sin rodeos: ¿cómo adquieren cien personas un derecho sobre una tercera persona que ninguna de las cien poseería individualmente? Si ningún individuo aislado tiene derecho a apropiarse de los bienes de su vecino, a silenciar su discurso o a disponer de su vida, ¿de dónde procede la autoridad de una mayoría, por amplia que sea, para hacer precisamente eso en nombre de una decisión colectiva? La suma aritmética de voluntades individuales no parece, por sí misma, un procedimiento capaz de generar potestades que ninguno de los sumandos poseía.

Tomás de Aquino ofrece, desde el derecho natural, una respuesta que sitúa el problema en su lugar exacto. La ley, sostiene, es una ordenación de la razón dirigida al bien común, promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad; no es, en su definición más rigurosa, un mero acto de voluntad, ni siquiera de voluntad colectiva (de Aquino, n.d.). Una norma que contradiga la razón y el bien común no se convierte en ley legítima por el hecho de haber sido aprobada mediante un procedimiento formalmente correcto; en el límite, una ley injusta sería, para Aquino, más bien una corrupción de la ley que una ley en sentido propio. La legitimidad no procede, pues, de la sola procedencia mayoritaria del mandato, sino de su conformidad con exigencias de justicia que la mayoría no puede crear a su antojo por el solo hecho de votarlas.

Juan de Mariana llevó esta misma intuición al terreno político concreto, con una audacia que le valió no pocos disgustos en su tiempo. En *De rege et regis institutione*, sostuvo que el poder político, aunque proceda en última instancia del cuerpo social, queda sometido a los límites de la ley natural y divina, y que un gobernante que se convierte en tirano, gobernando contra el bien común y contra esos límites, puede legítimamente ser resistido (de Mariana, 1599). El argumento de Mariana no depende de que el tirano haya llegado al poder por vías ilegítimas; depende de que su ejercicio del poder viole límites que ninguna investidura, por legítima que fuese en origen, puede levantar. Si esto vale para un monarca investido, vale con la misma fuerza para una mayoría investida: el origen procedimental del poder no basta para justificar cualquier uso que se haga de él.

Benjamin Constant, ya en pleno siglo diecinueve y con la experiencia reciente del Terror

revolucionario como advertencia explícita, dedicó el primer libro de sus *Principios de política* precisamente a la soberanía del pueblo, para sostener una tesis que su título no anticipa del todo: que esa soberanía, aunque real, no es ilimitada (Constant, 1815). Constant había visto cómo la invocación de la voluntad general había servido para justificar el Terror en nombre del pueblo mismo, y de esa experiencia extrajo una conclusión que este ensayo suscribe sin reservas: existe una porción de la existencia humana que debe permanecer individual e independiente, fuera del alcance de cualquier competencia social, y ninguna mayoría, por unánime que se presente, adquiere autoridad legítima para invadirla. La soberanía popular, para Constant, no es menos susceptible de degenerar en despotismo que la soberanía de un solo hombre; lo único que cambia es el número de quienes la ejercen, no la necesidad de limitarla.

Ayn Rand formuló, desde una tradición filosófica bien distinta, una versión más seca y menos histórica del mismo argumento. En su ensayo sobre los derechos colectivizados, sostuvo que ningún grupo posee derechos distintos de los derechos de sus miembros individuales, y que hablar de «derechos colectivos» al margen de los derechos de las personas concretas que integran el colectivo es, en el mejor de los casos, una confusión conceptual, y en el peor, una coartada retórica para violar los derechos individuales en nombre del grupo (Rand, 1964). La formulación es deliberadamente cortante, pero coincide, desde presupuestos muy distintos de los de Aquino o Mariana, en el mismo punto estructural: una mayoría no puede fabricar, mediante el solo acto de votar, un derecho que ninguno de sus miembros poseía individualmente antes de la votación.

Cuatro tradiciones tan distantes entre sí, el derecho natural tomista, el pensamiento político jesuita del Siglo de Oro, el liberalismo posrevolucionario francés y el individualismo radical del siglo veinte, coinciden en negar que la procedencia mayoritaria de una norma baste para fundar su legitimidad. La coincidencia no es casual: cada una de ellas, a su manera, distingue entre el hecho de que una decisión haya sido adoptada por un número suficiente de voluntades y el hecho, lógicamente independiente, de que esa decisión sea justa o de que genere una obligación moral de obediencia en quienes no la compartieron.

## 4. El contrato que nadie firmó: consentimiento y obligación política

La tradición contractualista ofrece, frente a todo lo anterior, una respuesta que merece ser examinada con el mismo detenimiento que las demás: si la autoridad política procede del consentimiento de los gobernados, entonces la mayoría no impone nada que los individuos no hayan aceptado de antemano someterse a aceptar. La respuesta es elegante. También, examinada de cerca, resulta mucho más frágil de lo que su elegancia sugiere, y conviene distinguir con precisión tres nociones que el discurso político corriente confunde con frecuencia: el consentimiento real, expresado de manera explícita y verificable por un individuo concreto; el consentimiento tácito, inferido de una conducta, como la residencia en un territorio, que admite muchas otras explicaciones además del asentimiento político; y el consentimiento hipotético, el que individuos racionales habrían prestado en determinadas condiciones ideales, aunque de hecho no lo hayan prestado nunca.

David Hume aportó, ya en el siglo dieciocho, la profundidad histórica que esta distinción necesitaba. En su ensayo sobre el contrato original, observó que la inmensa mayoría de los gobiernos que la historia registra no nacieron de un pacto explícito entre gobernantes y gobernados, sino de la usurpación, la conquista o la simple continuidad de una autoridad que en su origen careció de cualquier legitimación contractual (Hume, 1748). Y en cuanto

al consentimiento tácito que se supone prestado por quien permanece en un territorio sin emigrar, Hume mostró su carácter engañoso con un ejemplo que sigue siendo difícil de rebatir: un pasajero embarcado en un buque en alta mar no consiente en la autoridad del capitán por el mero hecho de no arrojarse por la borda, porque carece de alternativa real, y otro tanto ocurre con quien nace bajo una jurisdicción política determinada y carece, en la práctica, de un lugar razonable al que emigrar sin coste.

Lysander Spooner llevó esta crítica hasta sus últimas consecuencias, con una radicalidad que Hume no habría suscrito pero que se sigue, con notable coherencia lógica, de las mismas premisas. En *No Treason. No. VI: The Constitution of No Authority*, Spooner argumentó que ningún documento constitucional puede vincular jurídicamente a quienes no lo firmaron, y que la inmensa mayoría de quienes viven bajo una constitución determinada, incluidas todas las generaciones nacidas después de su promulgación, jamás la suscribieron de manera explícita (Spooner, 1870). El voto secreto, además, impide en la práctica determinar quién apoya efectivamente al gobierno resultante y quién se limitó a votar por cálculo defensivo, para evitar que otros decidieran en su lugar; y ni siquiera quien vota a favor del ganador puede presumirse que haya consentido, con ello, en la totalidad indefinida de las decisiones futuras de ese gobierno.

De este recorrido se siguen cuatro precisiones que conviene formular sin atenuantes. Votar no equivale necesariamente a consentir: participar en un procedimiento para intentar influir en su resultado, o para defenderse de él, es compatible con no reconocer autoridad moral alguna al resultado que finalmente se produzca. Pagar impuestos bajo amenaza de sanción no constituye consentimiento contractual en ningún sentido que la teoría general de los contratos reconocería en cualquier otro ámbito de la vida jurídica. Residir en un territorio no equivale a firmar un contrato, salvo que se admita una noción de consentimiento tan laxa que terminaría por justificar cualquier autoridad, por arbitraria que fuese, sobre cualquier población cautiva. Y las decisiones adoptadas por generaciones anteriores no generan, por sí solas, obligaciones contractuales indefinidas sobre personas que aún no habían nacido cuando esas decisiones se tomaron. Nada de esto exige caricaturizar al contractualismo político como una simple impostura; exige, más bien, ser intelectualmente exigente con él en el punto exacto donde su fuerza persuasiva depende de una noción de consentimiento que, examinada de cerca, se disuelve.

Existe, sin embargo, una versión del contractualismo considerablemente más sofisticada que las que Hume y Spooner tenían delante, y que merece un tratamiento distinto por esa misma razón. James Buchanan, junto con Gordon Tullock, desarrolló en *The Calculus of Consent* una reconstrucción del consentimiento político que evita, en buena medida, el misticismo de una voluntad general sustancial (Buchanan & Tullock, 1962). Su propuesta distingue con cuidado dos niveles de decisión: el nivel constitucional, en el que los individuos acuerdan, idealmente por unanimidad, las reglas básicas que gobernarán la vida política futura, y el nivel de las decisiones ordinarias, adoptadas dentro de esas reglas mediante procedimientos mayoritarios que ya no necesitan, cada una de ellas, la unanimidad explícita de todos los afectados. La legitimidad de una decisión mayoritaria concreta no procede, en este esquema, de una voluntad popular sustancial, sino del acuerdo constitucional previo que autorizó precisamente ese procedimiento de decisión.

Precisamente por su sofisticación, el contractualismo constitucional de Buchanan merece ser tomado en serio por este ensayo, y no despachado junto con las versiones más ingenuas del contrato social. Es, con diferencia, el intento más compatible con el individualismo metodológico de todos los examinados hasta aquí: parte explícitamente de individuos con intereses propios que calculan, desde una posición de incertidumbre sobre su lugar futuro

en el orden social, qué reglas constitucionales les convendría adoptar. No hay, en este esquema, ninguna mente colectiva que descubrir; hay cálculo individual bajo condiciones de incertidumbre.

Pero incluso concediendo toda esta sofisticación, quedan preguntas sin responder que resultan decisivas para el argumento de este ensayo. ¿Qué sucede cuando la unanimidad constitucional no es histórica, efectivamente prestada por individuos concretos en un momento fundacional real, sino puramente hipotética, la que individuos racionales habrían prestado en condiciones ideales que nunca se dieron? ¿Cómo puede un consentimiento que nadie prestó de hecho generar obligaciones tan efectivas como las que genera un consentimiento realmente prestado? Y, sobre todo, ¿puede el acuerdo sobre unas reglas iniciales, aun suponiendo que ese acuerdo hubiera sido real, justificar por sí solo cualquier decisión posterior adoptada bajo esas reglas, incluidas decisiones que ninguno de los firmantes originales habría podido prever ni, quizá, aceptar? El contractualismo constitucional desplaza el problema del consentimiento un nivel más arriba, del resultado electoral concreto a la regla que lo produce; no lo resuelve, porque la misma pregunta que este ensayo formula sobre el resultado puede formularse, con idéntica fuerza, sobre la regla.

## 5. El fantasma necesita un ventrílocuo: objeciones, síntesis y regreso a la urna

Un argumento construido a lo largo de tantas páginas corre el riesgo de haberse edificado sobre hombres de paja sin que su autor lo advierta. Conviene, por eso, someterlo a las objeciones más serias que puede recibir, formuladas con la misma fuerza con que las formularían sus defensores, y sin la compensación posterior, tan habitual en este género de textos, de una larga enumeración de virtudes democráticas destinada a restablecer un equilibrio retórico que el argumento no exige.

La primera objeción procede del propio Rousseau, ya examinado, y merece repetirse aquí en su forma más fuerte: la voluntad general no es agregación de votos, sino orientación al interés común, de modo que los problemas de Condorcet, Arrow y Riker, que atañen a procedimientos de agregación, simplemente no la alcanzan. La respuesta, ya avanzada, no pierde fuerza por repetirse: si la voluntad general no se identifica con el procedimiento, entonces necesita un intérprete capaz de distinguirla del resultado electoral efectivo, y ese intérprete adquiere una autoridad que ya no procede del voto, sino de su pretendida capacidad de leer una voluntad que la propia mayoría podría estar expresando incorrectamente. El problema de agregación se sustituye, no se resuelve, por un problema de identificación todavía más opaco.

La segunda objeción procede de la teoría deliberativa de la democracia: los resultados de Condorcet y Arrow presuponen preferencias individuales fijas de antemano, pero la deliberación pública puede transformar esas preferencias, generando consensos que el simple recuento de votos no captura. La respuesta debe conceder algo real, sin conceder demasiado: la deliberación transforma, en efecto, las opiniones de personas concretas, y esa transformación es valiosa por sí misma. Pero no elimina necesariamente el desacuerdo final entre individuos que, tras deliberar con toda la buena fe posible, siguen sosteniendo posiciones distintas; y cuando ese desacuerdo persiste, como persiste con enorme frecuencia en cualquier sociedad pluralista, sigue haciendo falta una regla decisoria, con todos los problemas de agregación y legitimación que este ensayo ha examinado.

La tercera objeción procede de List y Pettit, ya discutidos anteriormente: los grupos pueden

ser agentes racionales por derecho propio, de modo que la agencia popular no sería una ficción sino una realidad institucional bien fundada. La respuesta reitera la distinción ya establecida: una agencia institucional producida mediante reglas de membresía, representación y agregación de juicios no equivale a una voluntad popular preexistente que esas reglas se hubieran limitado a descubrir, ni confiere automáticamente soberanía moral sobre quienes quedan sometidos a las decisiones de ese agente institucional. Puede existir agencia sin que exista, además, el título moral que se le presupone.

La cuarta objeción es, quizá, la más pragmática de todas: aunque la democracia carezca de fundamento ontológico y de garantías formales de coherencia, puede poseer determinadas utilidades instrumentales, como procedimiento pacífico de sucesión en el poder, mecanismo de agregación de información dispersa o dique de contención frente a los abusos más flagrantes del poder político. La respuesta no niega que tales utilidades puedan existir; niega, en cambio, que esa posible utilidad instrumental demuestre la existencia ontológica de una voluntad popular o legitime sin límites el resultado del procedimiento. Un mecanismo puede ser útil y, al mismo tiempo, carecer de la autoridad moral que se le atribuye cuando se le llama voz del pueblo.

Es momento de reunir los tres niveles del argumento, que se han examinado por separado a lo largo de este ensayo pero que actúan, en el discurso político ordinario, de manera entrelazada y con frecuencia indistinguible. En el plano ontológico, no aparece, tras el examen de Hobbes, Rousseau, Searle, Gilbert, List y Pettit, una mente que merezca llamarse pueblo en el sentido literal en que una persona posee una mente. En el plano de la agregación, no aparece, tras Condorcet, Arrow y Riker, un procedimiento neutral capaz de descubrir necesariamente una voluntad social coherente que existiera con anterioridad a él. En el plano de la legitimidad, no aparece, tras Sen, Aquino, Mariana, Constant, Rand, Hume, Spooner y Buchanan, una inferencia automática que vaya de la victoria procedimental a la obligación moral de obediencia.

La formulación más precisa de cuanto se ha argumentado no es la que domina el discurso político cotidiano, sino esta otra, más modesta y por eso mismo más exacta:

$$\textit{preferencias individuales} \longrightarrow \textit{instituciones y reglas} \longrightarrow \textit{decisión política.}$$

No es, en cambio, la que las urnas parecen sugerir cada noche electoral:

$$\textit{preferencias individuales} \longrightarrow \textit{urna} \longrightarrow \textit{voluntad popular soberana.}$$

Entre ambas formulaciones media exactamente la distancia que separa un procedimiento, con sus reglas contingentes y sus efectos causales verificables, de una revelación, con su pretensión de acceder a algo que existía de antemano y que el procedimiento se habría limitado a hacer visible. La democracia, en el sentido riguroso que este ensayo defiende, no revela una voluntad popular preexistente. La produce, mediante instituciones, reglas de agregación y decisiones de diseño que podrían haber sido, en cada caso, distintas.

Volvemos, entonces, ante la urna donde todo empezó, a preguntar, con todo lo recorrido a la espalda, quién habla cuando decimos que el pueblo ha hablado.

Este ensayo no ha sostenido, en ningún momento, que el pueblo no exista. Sostener eso sería tan poco riguroso como la tesis contraria que aquí se cuestiona. El pueblo puede existir, y de hecho existe, como comunidad histórica, cultural, social e institucional: comparte lengua, memoria, instituciones, un territorio, un conjunto de prácticas reconocibles. Lo que no aparece, tras el recorrido de este ensayo, es una conciencia única, un sujeto psicológico unificado, cuya

voluntad pudiera simplemente extraerse de una urna del mismo modo en que se extrae un número de una caja.

Las instituciones deciden quién vota. Deciden qué alternativas existen y cómo se formulan. Deciden cómo se agregan las preferencias individuales una vez emitidas. Deciden qué mayoría cuenta como suficiente y cuándo una decisión se considera vinculante para quienes no la compartieron. Solo después de que todas estas operaciones, ninguna de ellas neutral, se han realizado, se atribuye el resultado final a un sujeto singular al que llamamos, con una naturalidad que este ensayo ha querido perturbar, «el pueblo».

Si el pueblo carece de una voz propia que pueda simplemente escucharse, si no hay garganta a la que remitir el sonido que sale de la urna, alguien tendrá que prestarle la suya. Ahí aparece la figura que este mismo proyecto examinará a continuación: el político que se presenta como intérprete privilegiado del verdadero pueblo, frente a las élites que lo habrían traicionado; que articula demandas heterogéneas hasta darles una unidad de discurso que no tenían por sí solas; que construye antagonistas contra los cuales definir esa unidad; y que afirma, con una convicción que ninguna de las páginas anteriores permite dar por descontada, hablar en nombre de una voluntad común.

El populismo, visto desde el final de este recorrido, deja de parecer una enfermedad externa que infecta ocasionalmente a sistemas democráticos por lo demás sanos. Empieza a parecer, más bien, una respuesta posible, entre otras, al vacío que se abre cuando alguien necesita construir y representar una voluntad popular que nunca estuvo, simplemente, esperando dentro de la urna a que alguien fuera a buscarla (Álvarez de Toledo Rodríguez, 2026b). El fantasma necesitaba, desde el principio, un ventrílocuo. La pregunta que queda pendiente, y que este proyecto retoma en el ensayo siguiente, es qué ocurre cuando alguien decide, por fin, prestarle la voz.

## Referencias


Álvarez de Toledo Rodríguez, P. (2026a). *La crisis migratoria y el derecho a tener derechos* [Manuscrito, documento de trabajo del autor].

Álvarez de Toledo Rodríguez, P. (2026b). *La democracia no tiene un problema de populismo* [Manuscrito, documento de trabajo del autor].

Aristóteles. (1988). *Política* (M. García Valdés, Trad.) [Introducción, traducción y notas de Manuela García Valdés. Se cita por libro, capítulo y numeración Bekker, válidos en cualquier edición; el pasaje del zoon politikon corresponde a Política, I, 2, 1253a]. Gredos.

Arrow, K. J. (1963). *Social Choice and Individual Values* (2ª ed.). Wiley. (Fecha inicial de publicación 1951)

Bastos, M. A., & D. María, Á. (n.d.). *Correspondencia entre Miguel Anxo Bastos y Álvaro D. María*. Consultado el 31 de agosto de 2026, desde https://juandemariana.org/correspondencia-entre-miguel-anxo-bastos-y-alvaro-d-maria/

Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962). *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*. University of Michigan Press.

Bueno, G. (2010). *El fundamentalismo democrático: la democracia española a examen*. Temas de Hoy.

Condorcet. (1785). *Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix*. Imprimerie Royale.

Constant, B. (1815). *Principes de politique, applicables à tous les gouvernements représentatifs et particulièrement à la Constitution actuelle de la France* [Versión abreviada del manuscrito de 1806–1810, inédito hasta la edición crítica de Étienne Hofmann (Ginebra: Droz, 1980). Se cita el libro I, capítulo primero, «De la soberanía del pueblo»; traducción española consultada: Principios de política aplicables a todos los gobiernos, Buenos Aires: Katz Editores, 2010]. Alexis Eymery.

de Aquino, T. (n.d.). *Suma de teología* [Compuesta hacia 1265–1274; edición bilingüe BAC. Se cita por parte, cuestión y artículo (Prima Secundae, qq. 90–97), válidos en cualquier edición]. Biblioteca de Autores Cristianos.

de Mariana, J. (1599). *De rege et regis institutione*.

García-Trevijano, A. (2010). *Teoría pura de la República*. El Buey Mudo.

Gilbert, M. (2013). *Joint Commitment: How We Make the Social World*. Oxford University Press.

Hobbes, T. (1651). *Leviatán, o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil* [Se cita por partes y capítulos, válidos en cualquier edición].

Hume, D. (1748). Of the Original Contract [Ensayo incluido en sucesivas ediciones de los Essays; se cita por el texto]. En *Essays, Moral, Political, and Literary*.

List, C., & Pettit, P. (2011). *Group Agency: The Possibility, Design, and Status of Corporate Agents*. Oxford University Press.

Mises, L. v. (1949). *Human Action: A Treatise on Economics*. Yale University Press.

Rand, A. (1964). Collectivized 'Rights'. En *The Virtue of Selfishness: A New Concept of Egoism*. New American Library.

Riker, W. H. (1982). *Liberalism against Populism: A Confrontation between the Theory of Democracy and the Theory of Social Choice*. W. H. Freeman and Company.

Rousseau, J.-J. (1762). *Del contrato social, o Principios de derecho político* [Se cita por libros y capítulos, válidos en cualquier edición].

Searle, J. R. (1995). *The Construction of Social Reality*. Free Press.

Sen, A. (1970). The Impossibility of a Paretian Liberal. *Journal of Political Economy*, *78*(1), 152-157.

Spooner, L. (1870). *No Treason. No. VI: The Constitution of No Authority*. Publicado por el autor.